

현 지 조 치(시정완료)

1. 제 목 : 퇴직소득 세액 정산 부적정

2. 관계기관 : ■■■■■병원

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단 퇴직급여제도는 회사에서 연금을 운용하는 금융기관에 퇴직금을 예치하고 직원이 퇴직하면 연금이나 일시금으로 받을 수 있는 퇴직연금제도로 운영하고 있으며 퇴직 시 퇴직소득 및 세액을 산출하여 금융기관에 통보하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

퇴직소득은 근로자가 입사한 때부터 퇴직하는 때까지 장기간 발생한 소득으로 소득금액이 커서 높은 세율의 세금이 부과될 수 있고 퇴직 시점의 다른 소득과 합산하여 종합소득으로 과세한다면 과중한 세금 부담이 될 수 있으므로 현행 세법에서는 퇴직소득에 대해 별도의 과세체제로 세액을 산출하고 있습니다.

그리고 「소득세법」 제148조(퇴직소득에 대한 세액정산 등)에 따르면 퇴직자가 퇴직소득을 지급받을 때 이미 지급받은 퇴직소득(중간정산 등)에 대한 원천징수영수증을 원천징수의무자에게 제출하는 경우 원천징수의무자는 퇴직자에게 이미 지급된 퇴직소득과 자기가 지급할 퇴직소득을 합계한 금액에 대하여 정산한 소득세를 원천징수하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서, ■■■■■병원은 퇴직자가 발생하면 중간정산 등의 이미 지급한 소득에 대한 원천징수영수증을 확인하고 정확하게 퇴직소득에 대한 세액을 정산하도록 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ‘19년 1월부터 감사일 현재까지 ■■■■병원의 퇴직급여 지급내역을 확인한 결과, [표 1]과 같이 중간정산이 있었던 퇴직자의 퇴직소득 산출세액 산출 시에 3명의 중간정산 퇴직소득과 원천징수세액을 반영하지 않아 과다하게 세액이 산출되어 퇴직자의 소득을 과소하게 지급한 사실이 있습니다.

[표 1] 퇴직자 퇴직소득 세액정산 현황

○ 기간 : 2019.01.01.~2020.08.31. (단위 : 천 원)

성명	퇴직일	퇴직금 지급내역			퇴직소득세		
		중간정산액 (A)	퇴직금 (B)	최종퇴직금 (C=A+B)	당초-㉠ (B×세율)	수정-㉡ (C×세율)	차액 (㉡-㉠)
김○○	2020-02-00	\$\$	\$\$	\$\$	\$\$	\$\$	\$\$
양○○	2020-03-00	\$\$	\$\$	\$\$	\$\$	\$\$	\$\$
성○○	2020-06-00	\$\$	\$\$	\$\$	\$\$	\$\$	\$\$
							\$\$\$

4. 관계기관 의견 : ■■■■병원에서 감사결과를 수용하고 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

- ■■■■병원장은
 - 퇴직자의 중간정산 퇴직소득과 원천징수세액을 반영하여 산출된 세액과 기존 과다 산출세액과의 차이 \$\$천 원 상당을 재정산하시기 바랍니다.
(현지조치)